

מסורת הש"ס

א"ף בשלמא ר' מאיר לחומרא, דלפילו ביומר מכדי אכילת פרס מחביי היינו דקאמרי ליה רבנן לעולם אינו חייב ביומר מכדי אכילת פרס אלא עד שמהא שהיית אכילתן כשיעור פרס: אלא אי אמרס ר' מאיר לוקלא. קאמר דלפילו בכדי אכילת פרס לא מנטרף אס הפסיק בינתיים ורבנן צעו לחממורי מאי עד שישהא הכי מציגי להו למימר אס שהה כדי אכילת פרס חייב ומשמע אע"ז דהפסיק: כהנניס ונגנינלא.

אכל שני חלאי וזית חלב או כנלה: אולגין טמאין, שיעורין לפסול את הגוף כחצי פרס: ומשקין טמאין. פוסלין את הגוף ברביעית: אפילו כל יסוס כולו. שהה באכילת חצי פרס ונבלע שיאכל כל זית וזית שבו בכדי שהיית אכילת פרס: לא הסיזו ללאוג פחות מכשיעור לירד ולטעוג. והואיל ואינו צריך לנבילה ולקמן מפרש מאי איכפת ליה: הסיזו לה כו'. מפרש לקמן: למגע טמא מת. לאשה שנגעה בטמא מת: סיונפא דרננאי. דאמר כל זית וזית כו': איטמי

(ה) גמ' לא הסיזו לו לאוכל פחות: (ו) שם התיזו לה למגע טמא: (ז) שם וזי תימא לא אימכר איתכשר כטיפה המלוכלכת וכו' שלא הניח: (ח) שם משני כוז דראת תנן חלב אסא וכו' שלא לנזן חלב כהמה: (ט) שריי דייא איטמי ליה מחלב וכו' איטמי ליה דהאכיל כחלי: (י) ד"ה הא אימכר וכו' דהא האי טפה לא אימכר: (יא) ד"ה לפומיה וכו' על פי הדד: (יב) ד"ה אלא גמרי וכו' לא תמא ליה טהור. כיצ"ל דליי אלא הסיז קלי:

לעזי רש"י

קייטורא ר' יקייטורא ר'א. מוגלה, נוול מוגלתי.

מוסף רש"י

לפסול הגוייה בכחצי פרס. אס אמל אולגין טמאין, אפי"ז שזין אולג טמאם אדס כמננא. אי אכיל חלב אסא וכו' שלא לנזן חלב כהמה: (א) שריי שזי עיניס, נפסל מלאכס כהמתיא, כהננן (שהבין גמ') וזתי חליה נפסול את הגוייה, חליה היטי פרס, לזון פריקס, וחצי חליה היטי חצי פרס (שהבין גמ'). חלב האשה מוטמא, משעה בין לרצונו ובין שלא לרצונו. עין שלא נמנה לרצון, ואין שלא לרצון, שהחלב קרי משעה, שנמנה (שם פ"ט ט"ז) ומתקמל את חלב הנבלע ומתקסר (שם פ"ט ט"ז). בהמה. בהמה, אינה מטמא אלא לרצון. אלא אם כן נאל לרצון, ואי לא לא משבי משקה ואס ננע בו שזן חלי מקמל את חלב הנבלע (שם). בטריפה מלוכלכת על פי הדד. טריפה נלשטה המלוכלכת בה פי הדד נרשטה ונמנה, וזתי חליה היטי חצי פרס ונמנה ליתנב אסיה חצי משקה כהמה חלב דלא לנזל בעי לה (שם פ"ט ט"ז). מנפתי. כמתי (נדה ה"ג).

שיטה מקובצת

אן דיליה בכדי אכילה: אן אכילין טמאין ומשקין טמאין אפילו: א ביות. י"א ביות ביות שבו בכדי: א הגוייה בכדי אכילה פרס אן מאי בכדי אכילת פרס ביות ביות ולא אכילה חצי פרס פרס ביות כל האוכלים מצטרפין לפסול את הגוייה בכחצי פרס כן ואוכל רחוד ואכל: א החורז לאכיל: א החורז לה. פי' עתה וזולין ר' לדי עי"ז: א החורז לה: א אכילה אחורונה בכדי אכילת פרס מצטרף יתר כמאן אן משרף תיובתא דרבנאי אמר שמואל תיובתא: אן לו אכל פחות: א עתי החרז לה לנבחה לאכל פחות. גליין אמר ר' דאירי גמ דאכלה בשך קרישים דאלי"כ פשיטא דאין סוהרים לפסול גוייה ארץ ברגל נזיר (ובכן) אכירין למת: אן דייקא חלבה איטמי: אן אייתכשר את אייתכשר בטיפה המלוכלכת את ג' נמחק: אן הוא דחנן חלבה מטמא בין לרצון בין שלא לרצון שלא לרצון מאי היא דלא ניחא ליה כיו: אן שן ע"י בחורשין: שן טריפה המלוכלכת פי"ז ה"ד וכו' תימא רבא לא פבר לה כו'. כלומר דאין אנו צורכים לומר דמכשיר בטיפה המלוכלכת דלעולם מקום החלב מעיין הוא וכשי' נדחא שני דמטמא לתנור והתיאזי כן אלמאי ש"מ דלא מעיין הוא. חסין: אן סורחה והריע' טורחין מכולם דמעת: אן מטקאין אלא: אן מאכילת פטור: ואומיין התם בסיפרא יכול אפי' אן מבחשין אלא שותק שיאכור לו עד אחד אבל חלב פטור חיל או חודע מכל מקום בין בעד אחד בין עי"פ קרוב בין עי"פ אשה ואינו מבחשין חיובי: א"מ"ס דרבנן. דסרינן: משום דאדם נאמן על עצמו. בדבר שאינו לא חיוב מיתה ולא חיוב ממון אלא חיוב כפרה והוא אומר איני צריך נאמן ונתן ממוא פדים: או דלמא משום הכי פטרי דאיכא למיכור מינו: למיפשיט מינה אטומאה. אי אמרי ליה נטמאת ונכנסת למקדש וקרבן קרבן והוא אמר לא נטמאת: אפילו בטומאה נמי אדם נאמן ופטור ולא שנא טומאה חרשה דאמרי ליה נטמאת ונכנסת ונכנסת למקדש ולא

אמרו לו פרק שלישי בריתות

התירו לעוברא פחות מבשיעור מפני הסכנה. ואס תאמר

אפילו בלא סכנה נמי כדלמרינן (טהרות פ"ב מ"ג) והשלשי לא! ואכל נמזיד הדמע וכן פרק קמא דחולין (דף כ:.) ט' קאמר טמא בחולין מאי למימרא ואף על גב שחולין טמאין יט וי"ל הכא דמיירי

לענין לאכול תרומה אחר כך אבל בלא

אי אמרת בשלמא רבי מאיר לחומרא היינו דקתני עד שישאה עד דשהי דיליה אן כדי אכילת פרס אלא אי אמרת ר' מאיר לקולא וחכ"א אם שהה מיבעי ליה לאו לאו ש"מ ר' מאיר לחומרא ש"מ אמר רבנאי אמר שמואל "בחבלים ובנבילה עד שישאה מתחלה ועד סוף בכדי אכילת פרס אוכלים טמאים ט שקציים ורמישים ומשקין אפילו כל היום כולו בכדי אכילת פרס מאי קאמר אמר רב פפא הכי קאמר אפילו כל היום כולו והוא שאכל ביות א בכדי אכילת פרס מיתבי ט^(ב) כל האוכלין מצטרפין לפסול הגוייה בכחצי פרס מאי לאו דאכליה לחצי פרס בכדי אכילת פרס לא דאכל כזית כזית בכדי אכילת פרס מיתבי כל האוכלין מצטרפין לפסול את הגוייה ט בכחצי פרס בכדי אכילת פרס כיצד אבל וחודו ואכל אם יש מתחלת אכילה ראשונה ועד סוף אכילה אחרונה כדי אכילת פרס מצטרפין יותר מכאן אין מצטרפין לא ט התירו ט^(ב) לאכול פחות מבשיעור לירד ולטבול ירד וטבול ועלה והשלימו מצטרפין התירו ט לה לעוברא לאכול פחות מבשיעור מפני הסכנה יכל המשקין מצטרפין לפסול את הגוייה ברביעית בכדי אכילת פרס כיצד שרתה וחודו ושתה אם יש מתחלת שתיה ראשונה ועד סוף שתיה אחרונה כדי אכילת פרס מצטרפין יותר מכאן אין מצטרפין ט^(ב) והתירו לה למגע טמא מת להניק בנה ובנה טהור קתני מיהת אם יש מתחלת אכילה ראשונה ועד סוף אכילה ט בכדי אכילת פרס מצטרף תיובתא דרבנאי תיובתא אמר מר לא התירו לו ט^(ב) ט לאכול פחות מבשיעור לירד ולטבול מאי קאמר אמר רב יהודה הכי קאמר דאכל פחות מבשיעור ואי לירד וטבול לשאם ירד וטבול ועלה והשלימו מצטרף ואכילת למימר אהני לו טבילה קמייתא ואין יודע שאין טבילה אלא באחרונה קתני התירו לה לעוברא לאכול פחות מבשיעור מפני הסכנה מפני הסכנה אפילו טובא נמי תיכול אמר רב פפא הכי קתני ט^(ב) והתירו לה לעוברא פחות מבשיעור אפילו טובא מפני הסכנה קתני התירו ט למגע טמא מת להניק

את בנה ובנה טהור אמאי טהור כיון דיינק ט^(ב) חלב איטמי ליה מחלב וכו' תימא לא אייתכשר ט^(ב) יט נתבשר בטיפה מלוכלכת על פי הדד אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוב [שינק] בתקיפה אחת לא הניח טיפה מלוכלכת על פי הדד אמר רבא שתי תשובות בדבר חדא דקחוינא לפומיה דינוקא דמלא חלב ועוד מקום חלב מעיין ט הוא ט^(ב) דקתני ט^(ב) חלב יאשה מטמא בין לרצון ובין שלא לרצון בהמה אינה מטמא אלא לרצון מאי לאו שלא לרצון יי'דלא ניחא ליה וקתני מטמא אלא אמר רבא היינו טעמא דבנה טהור י'דספק ינק כשיעור וספק לא ינק ואם תמצא לומר ינק ספק ינקו באכילת פרס ספק ינקו ביותר מכדי אכילת פרס ולרבא מקום חלב מעיין הוא ולא צריך הכשר וחתנן ט^(ב) האשה שנמף חלב מדריה ונפל לאזור תנור תנור טמא וקשיא לן במאי איתכשר ואמר רבי יוחנן בטיפה ט^(ב) מלוכלכת ע"פ הדד וכו' תימא רבא לא סבר לה כר' יוחנן והתניא ט^(ב) נמצאת אתה אומר תשעה משקין "בובב הזיעה וליחה סרוחה ט^(ב) וריעי' טהורין מכולם דמעת עיינו ודם מגופתו וחלב

היא גופה לא מטמא כמגע דראשונה היא הלכך אין לתלהא אלא עומאת שחר משקין: אהשע שנטף חלבה כו'. כשהיא נדה. ואי מעיין הוא הא לא מטמא בכל שהוא כלאחר מאכריה והכשר למה ליה: וזי סימא כו' והפניא. כהדיל דלאו מעיין הוא: לימא פרוהפ. קייטורא"ל בלעז:

תוספות והוא שאבץ ביות בכדי אבידת פרס. פי' שאכל כל זית וזית שנתאי פרס כבדי אכילת פרס אע"פ ששהה בין זית וזית ולא אמרי' חצי פרס דפסול גוייה הוי כמזית חלב ונבילה להנטרף לאטול כל החצי פרס נתון אכילת פרס: ב**פני** הסכנה. ואפי' לרש לקוש דחצי שיעור מותר מן המורה מדרננא מיהו אסור ונמקום הסכנה התיזו: ו**עוד** מקום חלב מעיין הוא. מכאן דמשקין שיש מורת מעיין עליהם מכשירין אפי' שלא לרצון ואפי' גזין מאלס טהור דלא כהל' אשה טהורה מיירי מתני' דומיא דחלב כהמה דנעמאה מאי איריש שיש עליו מורת מעיין כל משקין טמאין מכשירין כדמנן כטירות ועטמא מתוך שנטמא שלא לרצון מכשירין נמי שלא לרצון מיהו נראה דוקא טמאין כהזין מנוף אכל משקין שנעמאו כשך דין כמשקין טהורין:

חלב איטמי חיל או חודע מכל מקום בין בעד אחד בין עי"פ קרוב בין עי"פ אשה ואינו מבחשין חיובי: א"מ"ס דרבנן. דסרינן: משום דאדם נאמן על עצמו. בדבר שאינו לא חיוב מיתה ולא חיוב ממון אלא חיוב כפרה והוא אומר איני צריך נאמן ונתן ממוא פדים: או דלמא משום הכי פטרי דאיכא למיכור מינו: למיפשיט מינה אטומאה. אי אמרי ליה נטמאת ונכנסת למקדש וקרבן קרבן והוא אמר לא נטמאת: אפילו בטומאה נמי אדם נאמן ופטור ולא שנא טומאה חרשה דאמרי ליה נטמאת ונכנסת ונכנסת למקדש ולא

אמרו לו פרק שלישי בריתות

יג.

התירו לעוברא פחות מבשיעור מפני הסכנה. ואס תאמר אפילו בלא סכנה נמי כדלמרינן (טהרות פ"ב מ"ג) והשלשי לא! ואכל נמזיד הדמע וכן פרק קמא דחולין (דף כ:.) ט' קאמר טמא בחולין מאי למימרא ואף על גב שחולין טמאין יט וי"ל הכא דמיירי לענין לאכול תרומה אחר כך אבל בלא לאכול תרומה אפילו כשיעור נמי ואס תאמר מאי פירן מפני הסכנה אפילו כטובא נמי ויש לומר דמעין שאין לו כי אס תרומה: **כיון** דינק דה מחלב אישמי ליה מחלב כו'. הא אייתכשרת כטיפה מלוכלכת על פי הדד שאותה טיפה אין סופה שיעקנה המיעוק והוא משקה ואס תאמר והא אמר פרק כל עשה (פסחים דף ג:.) מצי סתנו לה כזר שיעוריה ופירש הר"י לענין הכשר דפחות מכשיעור לא מקבל הכשר והכא דפה המיעוק אין חלב כביצה ויש לומר דמדרננא לא צעי כביצה והסמ היינו דאורייתא: **בנה** אמאי טהור. כיון דייק מחלב איטמי ליה מחלב ונפסל גופו מטומאת גוייה נא:

אמר רבא שתי תשובות בדבר כו' ועוד מקום חלב מעיין הוא.

וכיון שמעיין הוא יז ומטמא כרוקא אין יט הדד שמשוס שמויחד לתישוק ליהוי אוכל ויעטל שס משקה מינייה דלמי למימר דלזינו מעיין ולינו מטמא כזזה כרוקא ואס כן למה צריך הכשר והשמה טעי רבא וסבר דכ"ז דמשק יט מעוגל ויוצא כרוק חשיז מעיין אף על גב דלזינו חוזר ונבלע טז ומנלן לרבא דמעיין הוא דמנא חלב האשה מטמא לרצון ושלא לרצון ל"כ דמשק הוא מן המורה ומעיין הוא כזזה דאי לאו מעיין הוא לא הוה מטמא כ"כ לרצון כמו חלב הכהמה ואפי"ג דחמור מחלב הכהמה לענין דס נגמפה כדלימא כסיפא דההיא משנה מ"מ"א לאו מעיין הוא לא הוה מטמא שלא לרצון שיטת הר"י אכל רש"י פירש מקום חלב מעיין הוא ולא הוה מטמא אוכל אית ליה דלחמל מעיניי חלבה טהור כרוקא ומימי רגליה דלמר לקמן שטמא מת ואין לו מעיניות ומו מאי קאמר כלאחר מאכריה והלא נדה עזמא אינה מטמאה לאכריה ומו דרוקא וימימי רגליה לריכי קרא ולא אמו מהאי סברא לכן נראה כמו פירשתי יט:

וחלב

וכי קא סכחיש לחון דדבר זה היינו מחלוקת ר' מאיר ורבנן בסיפא. וק"ל דאפי' בחז קאמר, ובאו ואמרו לה. נישאת לך. נישאת בירשות ביד שלא והוצרכה לטול רשות מכ"ד מפני שניסת על פי שנים עדים מותרת לחזור לו דאני דומה לנבעלת לרצון דאסורה לבעול אלא היא ה' נבעלת כהמה דנאי ודאי לה למירד תו מאחר שאמרו לה ב' עדים מת בעליך: מכלל דרישא דקתני נצא מזה הוה נכון דנישאת בירשות שלא היה לה אלא עד אחד והוצרכה לטול רשות מכ"ד לישא ואמאי אסורה לבעול להוציא כי נבעלת בירשות מכ"ד לישא ואמאי אסורה לבעול להוציא כי נבעלת בירשות לא היה לה דלא תנישא אלא עי"פ שנים אלקא האי ואמרו לה דרישא עד אחד הוא: מוף מוף מאי קמ"ל מיה: לעולם קלא קא מבחש ליה. אכריקתני כמצינעתא פטור: דתיז או חודע אליו. היה יכול לומר או חודע לו וזיה משמע חודע לו שהודיעותו אחריים טאי חודע אליו שצריך שתהא חודעת אליו כלומר שצריך שיוכר אליו כשהודיעותו וזיה אם מבחשין כשהודיעותו התם בסיפרא יכול אפי' אן מבחשין אלא שותק שיאכור לו עד אחד אבל

חלב איטמי חיל או חודע מכל מקום בין בעד אחד בין עי"פ קרוב בין עי"פ אשה ואינו מבחשין חיובי: א"מ"ס דרבנן. דסרינן: משום דאדם נאמן על עצמו. בדבר שאינו לא חיוב מיתה ולא חיוב ממון אלא חיוב כפרה והוא אומר איני צריך נאמן ונתן ממוא פדים: או דלמא משום הכי פטרי דאיכא למיכור מינו: למיפשיט מינה אטומאה. אי אמרי ליה נטמאת ונכנסת למקדש וקרבן קרבן והוא אמר לא נטמאת: אפילו בטומאה נמי אדם נאמן ופטור ולא שנא טומאה חרשה דאמרי ליה נטמאת ונכנסת ונכנסת למקדש ולא

עין משפט ונר מצוה

יח א מ"י פ"ד מהל' תאכלות אסורות הל' ח:
יב ב ב מ"י פ"ד מהל' עומאת אסות הל' ג פ"ס מהל' אסות העומאת הלכה ט:
כ ד מ"י פ"ס מהל' אסות הטומאה הל' יא:
כא ה מ"י פ"י מהל' עומאת אולגין הל' ד:
כב ו מ"י פ"ח מהל' שחר אסות הטומאה הלכה יג:
כג ז ח מ"י פ"י מהל' עומאת אולגין הל' ה:

רבינו גרשום

כר: כשאין מתכוין בדברכה דפטורה כגון שגפן מן הגג ותוקע. והשתא קא בעי להרצה לדמריה נמי לעריות לפטורה. נמצא מתכוין ומעריב בשפתה כבונה אפילו בדברכה דפטור כשאין מתכוין בעריות דפטור והיוני עשר מתכוין כשנינו מתכוין דקאמר ודכי נמי אין מתכוין בדברכה בשפתה פטור וישן כדרכה בשפתה פטור כישן דעריות דפטור כדמנן כל העריות אחד נייער ואחר ישן ישן פטור: ונמצא נייער וגומר שלא בדרכה בשפתה דפטור כישן דכל עריות ופטור דעריות לא הוי אבל אין מתכוין כדמנן וישן אבל מתכוין שלא כדרכה חיובי דפטור דלא כתיב ברו אשה שכבת. והשתא מתריצ לה עשר גומר כמערה כוליהו מעריות לפטורה:

סליק פירקא

אפרו לו שנים אכלת חלב. כיות כביא חטאת: עד אומר אכל כו' כביא אשם חלוי. דספק הוא הואיל ומכחשיו את זה זה ובהא עדות אשה נאמנת מדברי לה בספרא מן או דכתיב או הודיע אליו מ"ט: עד אחד אומר אכל והוא אומר לא אכלתי. פטור מקרבן דהא אדם נאמן על עצמי בדבר שצריך כפרה ויתר כמאה עדים דחכי אומיין כנגמרא דחכי כסבירא להו לרבנן וכשי' הבא דליכא אלא עד אחד: אן הביאורו ב' ליתמה. שאם העידורו בדבר שחייבי מיתה ממיתין אותו על פיהן ואפעי' אם מבחשין הוא לא יביאנה לקרבן הקל שהוא קל לגבי מיתה ואפי"ג דמבחשין הוא: אפרו לו לא אלא פטור הוא שנת שואו אומר לא אכלתי אני מבחשין שאם ידעה יאמר לא אכלתי שנגן אלא מויד ומויד פטור שנגן ומתוך שיכול לומר כן כשאמר לא אכלתי פטור: עד אלא שותק מישתק לחוד מתייבי קרבן וכשי' מישתק לחוד דמתייבי קרבן והאי כמצינעתא כפינן למירדא ולא אצטרף למימר וישא: דלא קרא מבחשין לה. ברישא ואפי' הכי כביא חטאת ודכי ר' אבא דאמר דמכחשה כ"י אבל לרבנן פטור הינו סיפא: וזי הכי נמי אלא את קמ"ל וישא כי קא סכחיש לחון דדבר זה היינו מחלוקת ר' מאיר ורבנן בסיפא. וק"ל דאפי' בחז קאמר, ובאו ואמרו לה. נישאת לך. נישאת בירשות ביד שלא והוצרכה לטול רשות מכ"ד מפני שניסת על פי שנים עדים מותרת לחזור לו דאני דומה לנבעלת לרצון דאסורה לבעול אלא היא ה' נבעלת כהמה דנאי ודאי לה למירד תו מאחר שאמרו לה ב' עדים מת בעליך: מכלל דרישא דקתני נצא מזה הוה נכון דנישאת בירשות שלא היה לה אלא עד אחד והוצרכה לטול רשות מכ"ד לישא ואמאי אסורה לבעול להוציא כי נבעלת בירשות מכ"ד לישא ואמאי אסורה לבעול להוציא כי נבעלת בירשות לא היה לה דלא תנישא אלא עי"פ שנים אלקא האי ואמרו לה דרישא עד אחד הוא: מוף מוף מאי קמ"ל מיה: לעולם קלא קא מבחש ליה. אכריקתני כמצינעתא פטור: דתיז או חודע אליו. היה יכול לומר או חודע לו וזיה משמע חודע לו שהודיעותו אחריים טאי חודע אליו שצריך שתהא חודעת אליו כלומר שצריך שיוכר אליו כשהודיעותו וזיה אם מבחשין כשהודיעותו התם בסיפרא יכול אפי' אן מבחשין אלא שותק שיאכור לו עד אחד אבל

חלב איטמי חיל או חודע מכל מקום בין בעד אחד בין עי"פ קרוב בין עי"פ אשה ואינו מבחשין חיובי: א"מ"ס דרבנן. דסרינן: משום דאדם נאמן על עצמו. בדבר שאינו לא חיוב מיתה ולא חיוב ממון אלא חיוב כפרה והוא אומר איני צריך נאמן ונתן ממוא פדים: או דלמא משום הכי פטרי דאיכא למיכור מינו: למיפשיט מינה אטומאה. אי אמרי ליה נטמאת ונכנסת למקדש וקרבן קרבן והוא אמר לא נטמאת: אפילו בטומאה נמי אדם נאמן ופטור ולא שנא טומאה חרשה דאמרי ליה נטמאת ונכנסת ונכנסת למקדש ולא

א) נראה דל"ל ודכי קתני אמרו לו וכו' דל"א דשתיק אכל ממזים ליה קתני מצינעתא פטור.
ב) עד כאן צריך ל"ק אי ריב